DÉMONSTRATION — DONNÉES FICTIVES. Aucun document signé, envoyé ou validé.

LETTRE D'INTENTION — ACQUISITION STRATÉGIQUE

Projet de négociation pour Dfns — non signé. Date : 08/10/2026.

1. Parties et objet

[Client], siège : adresse masquée, immatriculation masquée, représentée par [Dirigeant du client] — exemple fictif, en qualité de dirigeant (fonction masquée) souhaite poursuivre les discussions avec **Dfns SAS — exemple fictif, données à confirmer**, siège : adresse fictive, immatriculation à confirmer — exemple fictif, représentée par Représentant légal de Dfns — à confirmer (exemple fictif), en qualité de mandataire social à confirmer concernant l'opération décrite ci-dessous. Le projet fixe une base de travail ; la décision d'investissement, le financement et les accords définitifs restent soumis à leurs approbations respectives.

2. Acquisition proposée

Cédants à associer au projet : **Actionnaires de Dfns à confirmer dans la cap table et le pacte d'actionnaires ; exemple fictif**. Périmètre : **100 % des titres de Dfns, sous réserve de la cap table, du pacte d'actionnaires et des instruments dilutifs**. Valeur d'entreprise indicative : **32 000 000,00 EUR**. Dette nette retenue : **-3 000 000,00 EUR**. Valeur indicative des titres sur une base de 100 %, avant autres ajustements : **35 000 000,00 EUR** (valeur d'entreprise moins dette nette). Ce calcul ne fixe pas à lui seul le prix du périmètre effectivement cédé. Le prix des titres sera établi selon le périmètre et le bridge valeur d'entreprise / dette / trésorerie / BFR, sans reprendre une valorisation théorique comme un prix convenu.

Mécanisme de prix : Ajustement sur comptes de closing : dette nette et BFR normalisé à convenir. Modalités de règlement : Prix indicatif des titres 35 000 000 EUR avant ajustements ; exemple fictif : aucun prix n'a été discuté avec Dfns ; règlement au closing sous réserve du financement confirmé. Garanties, seuils et plafonds proposés : Garanties de titres, propriété intellectuelle et comptes ; plafond, durée et franchise à négocier après DD. Les cédants, conseils et financeurs doivent confirmer ces modalités avant signature.

3. Intégration stratégique

Les synergies et coûts d'intégration du dossier constituent des hypothèses à vérifier et ne sont pas intégrés au prix comme faits acquis. Le plan 100 jours, les risques de continuité, les contrats et les personnes clés seront discutés avec les dirigeants.

4. Due diligence et conditions préalables

Conditions proposées à négocier : résultats satisfaisants de la DD sur comptes, dette et trésorerie, contrats clés, titres, obligations fiscales et sociales, propriété intellectuelle et continuité opérationnelle ; pouvoirs et autorisations des parties ; décision du comité ; cohérence du modèle et des conditions ; obtention des consentements contractuels ou réglementaires nécessaires ; financement documenté lorsque requis ; accord sur la documentation définitive.

Risques spécifiques déjà identifiés et réponse proposée :

• FIN-001 — Écart DF-02 : 1 200 EUR : Obtenir le paiement ou l'avoir du contrat DF-02 et rapprocher la période

• CAP-001 — Pacte d'actionnaires et droits de veto non reçus : Obtenir la cap table, le pacte d'actionnaires, les registres et instruments dilutifs ; vérifier le droit de veto éventuel d'un investisseur existant

• CLI-001 — Clients concurrents de l’acquéreur et clauses de changement de contrôle à vérifier : Recevoir la liste des contrats à clause de changement de contrôle ; vérifier les clients cités par le mémo (Zodia Custody, Fidelity, Bridge/Stripe) et le canal IBM

Conditions supplémentaires indiquées par l’investisseur : Explication de l’écart DF-02 de 1 200 EUR ; cap table et pacte d’actionnaires (droit de veto éventuel d’un investisseur existant) ; liste des contrats clients à clause de changement de contrôle ; références clients ; revue juridique ; décision du comité et financement confirmé.

5. Calendrier et exclusivité

Closing indicatif : 15/12/2026. Exclusivité proposée : **45 jours** à compter de la date qui sera expressément convenue. La portée, les parties engagées, la fin anticipée et les exceptions doivent être confirmées ; la préparation de ce document n’accorde aucune exclusivité.

6. Confidentialité, frais et portée juridique

Le NDA applicable doit être identifié et signé séparément. Chaque partie supporte ses frais sauf accord exprès contraire. Les termes économiques ci-dessus expriment une intention de négocier et ne constituent ni offre ferme, ni promesse de vente, ni engagement de souscription. Aucune Partie n’est tenue de réaliser l’opération avant les accords définitifs approuvés et signés. Toute disposition que les parties souhaitent rendre engageante (confidentialité, exclusivité, frais ou règlement des différends) doit être isolée, négociée et expressément acceptée après relecture ; aucune n’est considérée acquise ici.

7. Droit applicable et formalisation

Droit proposé : Droit français. Juridiction proposée, sous réserve des règles impératives : Tribunal de commerce de Paris, sous réserve des règles impératives. Les conseils doivent vérifier la cohérence entre rédaction, portée voulue, conditions et processus d’approbation.

Pour l’Investisseur : [Dirigeant du client] — exemple fictif — dirigeant (fonction masquée)

Date / signature après validation : _____

Pour la Société et, si nécessaire, les cédants : Représentant légal de Dfns — à confirmer (exemple fictif) — mandataire social à confirmer

Date / signature après validation : _____

Annexes à contrôler avant transmission

• Modèle financier et provenance des chiffres ; cap table ou périmètre cédé.

• Registre des risques, demandes de pièces et conditions ouvertes.

• Confirmation des parties, mandat et autorisations.

• Relecture juridique adaptée à la juridiction. Ce projet ne vaut pas relecture reçue.